NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO, CANCELAMENTO DE CONTRATOS E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS

ASSUNTO: Exercício tempestivo do direito de arrependimento, cancelamento integral de três contratos de aquisição de cotas de multipropriedade, restituição dos valores pagos e interrupção das cobranças.

NOTIFICANTE: ADRIANA DE AVILA JANJOPI, brasileira, médica cirurgiã, divorciada, inscrita no CPF nº 070.661.178-08, residente e domiciliada na Quadra ALC-SO 141, Mirante do Lago, Avenida NS 15, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77019-870, Palmas/TO, endereço eletrônico adrianajanjopi@gmail.com, por intermédio de sua advogada infra-assinada.

NOTIFICADA: GAV GRAMADO 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 62.986.874/0001-17, com sede na Rua Antônio Benetti, nº 750, Bairro Mato Queimado, Gramado/RS, CEP 95672-284, WhatsApp: (62) 3121-0200, e-mail contato@gavresorts.com.br

EMPREENDIMENTO: GRAN HAUS RESORT — GRAMADO/RS.

À empresa notificada,

ADRIANA DE AVILA JANJOPI, já qualificada, vem, por meio desta **NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, formalizar o exercício expresso, inequívoco e tempestivo do direito de arrependimento**, requerendo o cancelamento integral das três contratações celebradas em 7 de outubro de 2026, relativas à aquisição de cotas de multipropriedade do empreendimento Gran Haus Resort, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

1 - DOS FATOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONTRATAÇÃO

Em 7 de outubro de 2026, durante viagem ao Estado de Pernambuco, a NOTIFICANTE foi abordada por representantes comerciais vinculados à comercialização de empreendimentos turísticos da GAV Resorts, em ambiente de atendimento presencial relacionado ao Porto 2 Life Hotel, conforme documentação contratual.

Na ocasião, após abordagem comercial insistente, a consumidora foi conduzida a uma sala de atendimento, onde permaneceu por aproximadamente três horas, submetida a intensa pressão para a concretização do negócio.

Segundo seu relato, apesar de ter manifestado o desejo de não prosseguir com a negociação e tentado deixar o local, não conseguiu encerrar o atendimento nas condições em que pretendia. A situação provocou significativo desconforto, inclusive dor de cabeça, circunstâncias que contribuíram para a insatisfação com a experiência de contratação.

Ao final da abordagem, foram formalizadas três contratações referentes à aquisição de cotas de multipropriedade imobiliária do empreendimento Gran Haus Resort, localizado em Gramado/RS.

As contratações identificadas nos documentos são as seguintes:

1. **Cota nº 10:** Bloco 08, apartamento 108;
2. **Cota nº 11:** Bloco 08, apartamento 108;
3. **Cota nº 17:** Bloco 08, apartamento 108.

A documentação indica o valor individual de aproximadamente R$ 60.115,80 para cada cota, totalizando cerca de R$ 180.347,40 em obrigações contratuais referentes às três aquisições, sem prejuízo da conferência dos valores definitivos constantes de cada instrumento.

Quanto à entrada, a ficha de negociação registra R$ 3.990,00 por cota, totalizando R$ 11.970,00, mediante cartão de crédito parcelado. O comprovante

apresentado registra operação nesse mesmo valor, dividida em quatro parcelas de R$ 2.992,50.

Todavia, após refletir sobre a contratação e diante das circunstâncias em que ocorreu a abordagem comercial, a NOTIFICANTE decidiu não prosseguir com os negócios, manifestando expressamente sua intenção de desistência dentro do prazo legal.

Em 9 de outubro de 2026, a consumidora já havia realizado solicitação de cancelamento por meio do portal disponibilizado para essa finalidade, obtendo o seguinte protocolo: **GAV-20261009-66439.**

A presente notificação, portanto, formaliza e reforça a manifestação de vontade anteriormente apresentada, de modo a afastar qualquer dúvida quanto à intenção de cancelar integralmente os três contratos.

2 - DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO

A contratação foi realizada em 7 de outubro de 2026, mediante abordagem comercial presencial fora da sede da empresa vendedora, em contexto de comercialização de empreendimento turístico

A NOTIFICANTE manifesta seu arrependimento em 9 de outubro de 2026, dentro do prazo de sete dias previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação deverá ser considerada à luz das circunstâncias concretas da contratação.

Dispõe o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor:

> "**O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.**"

O parágrafo único do dispositivo estabelece que, exercido o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados.

A finalidade da norma é assegurar ao consumidor um período de reflexão nas contratações realizadas em circunstâncias nas quais a decisão de consumo pode ser influenciada por abordagens comerciais que dificultem uma avaliação tranquila e consciente do negócio.

No presente caso, a contratação ocorreu em ambiente de venda presencial, fora da sede da sociedade empresária indicada nos instrumentos, e a manifestação de arrependimento foi apresentada apenas dois dias após a formalização dos negócios.

A NOTIFICANTE não pretende manter as cotas, transferi-las, revendê-las ou substituí-las por créditos, benefícios ou outros produtos oferecidos pela

empresa. Sua manifestação é de desistência integral das três contratações, com restituição dos valores devidos.

Requer-se, portanto, o reconhecimento do exercício tempestivo do direito de arrependimento, desde que verificados os pressupostos legais aplicáveis à contratação, sem imposição das penalidades próprias de hipóteses de resolução contratual distintas.

3 - DA INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO IMOBILIÁRIA, QUANDO APLICÁVEL

Considerando que os instrumentos dizem respeito à aquisição de frações de tempo de unidades autônomas em regime de multipropriedade, requer-se também a observância do art. 67-A, § 10, da Lei nº 4.591/1964, caso configurados os pressupostos de incidência desse dispositivo à contratação realizada em estande de vendas ou fora da sede do incorporador.

A referida disposição disciplina o direito de arrependimento em contratos de incorporação imobiliária celebrados nas condições legais nela previstas, assegurando, quando aplicável, a restituição integral dos valores antecipados, inclusive a comissão de corretagem.

A análise da contratação deve considerar, assim, não apenas a denominação atribuída aos instrumentos, mas também o local, a forma e as circunstâncias em que a consumidora foi abordada e aderiu aos negócios.

Requer-se que a NOTIFICADA processe o pedido segundo o regime jurídico efetivamente aplicável, sem converter unilateralmente o exercício tempestivo do direito de arrependimento em distrato ordinário sujeito a retenções incompatíveis com a legislação consumerista.

4 - DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO INTEGRAL DAS TRÊS CONTRATAÇÕES

O pedido de arrependimento abrange todos os negócios celebrados pela NOTIFICANTE na mesma ocasião, não se restringindo a uma única cota.

Devem ser canceladas integralmente as contratações relativas às cotas nº 10, 11 e 17, todas vinculadas ao Bloco 08, apartamento 108, do empreendimento Gran Haus Resort.

A manifestação de vontade é expressa e abrange os respectivos instrumentos de proposta, promessa de compra e venda, termos acessórios, serviços associados e demais obrigações vinculadas às aquisições, na extensão juridicamente cabível.

A NOTIFICANTE não autoriza a manutenção de qualquer das três contratações sob o argumento de que os negócios foram formalizados em instrumentos distintos, uma vez que a presente notificação individualiza expressamente todas as cotas objeto do pedido.

Requer-se, ainda, que a empresa se abstenha de emitir novas cobranças, promover inscrições restritivas ou exigir penalidades decorrentes da recusa da consumidora em prosseguir com contratos cujo cancelamento foi tempestivamente solicitado, ressalvadas as consequências legalmente cabíveis em caso de controvérsia legítima.

5 - DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES E DO CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS

Reconhecido o direito de arrependimento, requer-se a restituição integral dos valores pagos em decorrência das três contratações, monetariamente atualizados, conforme o regime legal aplicável.

O pedido compreende todos os valores efetivamente recebidos pela NOTIFICADA ou por terceiros em seu benefício, inclusive entradas, sinais, comissão de corretagem e quaisquer outras quantias relacionadas à formalização dos negócios, quando abrangidas pelo direito de restituição.

Quanto ao cartão de crédito, a documentação apresentada registra uma operação de R$ 11.970,00, parcelada em quatro vezes de R$ 2.992,50. A NOTIFICADA deverá adotar as providências cabíveis junto à credenciadora e aos demais agentes envolvidos para cancelar a operação e viabilizar o estorno dos valores, observados os procedimentos aplicáveis.

Deverão igualmente ser interrompidas as cobranças futuras relacionadas às três contratações, inclusive boletos de sinal, parcelas do saldo devedor, cobranças recorrentes e quaisquer obrigações acessórias cuja exigibilidade dependa da manutenção dos negócios cancelados.

A restituição deverá ocorrer pelo meio adequado, com a apresentação de comprovantes e indicação dos prazos de processamento, não sendo suficiente a mera abertura de solicitação interna de cancelamento.

6 - DA PRESERVAÇÃO DOS REGISTROS E DAS PROVAS DA CONTRATAÇÃO

Considerando as circunstâncias relatadas pela consumidora, requer-se a preservação de todos os registros relacionados à abordagem comercial e à formalização das três contratações, especialmente:

a) registros eletrônicos da negociação e da assinatura dos instrumentos;

b) eventuais gravações de áudio ou vídeo do atendimento;

c) registros de acesso, atendimento e permanência no local da contratação;

d) mensagens, comunicações e documentos produzidos pelos vendedores;

e) identificação dos representantes comerciais envolvidos;

f) registros internos referentes ao pedido de cancelamento e ao protocolo GAV-20261009-66439;

g) documentos relativos à cobrança no cartão de crédito e aos procedimentos de estorno.

A preservação desses elementos é solicitada para permitir a adequada apuração dos fatos, caso necessária a adoção de medidas administrativas ou judiciais.

7 - DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, a NOTIFICANTE requer:

1. O reconhecimento do exercício tempestivo do direito de arrependimento, manifestado em 9 de outubro de 2026, relativamente às contratações celebradas em 7 de outubro de 2026.

2. O cancelamento integral e definitivo dos três contratos ou instrumentos de aquisição das cotas nº 10, 11 e 17, referentes ao Bloco 08, apartamento 108, do empreendimento Gran Haus Resort.

3. A restituição integral dos valores pagos em razão das contratações, inclusive entrada, sinal, comissão de corretagem e demais quantias abrangidas pelo direito de arrependimento, com atualização monetária quando cabível.

4. O cancelamento da operação de cartão de crédito no valor de R$ 11.970,00 e a adoção das providências necessárias ao estorno dos valores, inclusive das parcelas eventualmente já lançadas, conforme os procedimentos aplicáveis.

5. A imediata interrupção das cobranças futuras vinculadas aos contratos cancelados, incluindo boletos, parcelas vincendas, cobranças recorrentes e demais obrigações acessórias.

6. A abstenção de aplicação de multas, retenções ou penalidades incompatíveis com o exercício tempestivo do direito de arrependimento, observada a legislação aplicável.

7. A confirmação escrita do cancelamento das três cotas, da interrupção das cobranças e dos procedimentos de restituição, com indicação dos respectivos prazos.

8. A preservação dos documentos, registros eletrônicos e demais elementos relacionados à abordagem comercial, à formalização dos negócios e ao processamento do pedido de cancelamento.

9. A vinculação desta notificação ao protocolo de atendimento nº GAV-20261009-66439, para todos os fins de registro e acompanhamento administrativo.

Requer-se resposta formal, por escrito, em até 05 dias úteis, diante da necessidade de evitar a continuidade de cobranças relacionadas aos negócios objeto desta manifestação, podendo a resposta ser encaminhada via e-mail **adrianajanjopi@gmail.com**

O não atendimento do pedido poderá ensejar a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis perante os órgãos de proteção e defesa do consumidor e o Poder Judiciário, inclusive para reconhecimento do direito de arrependimento, cancelamento das contratações, restituição dos valores e reparação dos prejuízos eventualmente comprovados.

A presente notificação constitui manifestação expressa, inequívoca e tempestiva da vontade da consumidora de não prosseguir com as três contratações.

Palmas/TO, 9 de outubro de 2026.

ADRIANA DE AVILA JANJOPI - NOTIFICANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRIANA DE AVILA JANJOPI
Data: 09/10/2026 18:54:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br